

1501143-32.2021.8.26.0642

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabricio Jose Pinto Dias

Comarca: Ubatuba

Foro: Foro de Ubatuba

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 20/05/2022

... porque se alinha com o cotidiano do tráfico e as circunstâncias que norteiam tal espécie de prisão.

Nesse sentido:

Tráfico de drogas. 1. Conjunto probatório fornece certeza quanto à autoria e materialidade delitiva. Depoimentos dos policiais prestados com coerência, que devem receber crédito do julgador, somado à prova oral e pericial. 2. Reprimenda reduzida. 3. A ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ubatuba

Foro de Ubatuba

3ª Vara

Rua Sérgio Lucindo da Silva, 571, Ubatuba - SP - cep 11680-000

1501143-32.2021.8.26.0642 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501143-32.2021.8.26.0642

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SAMUEL FERREIRA BARBOSA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabricio Jose Pinto Dias

Vistos.

O Ministério Público acusa SAMUEL FERREIRA BARBOSA, qualificado(a)(s) às fls. 06, como incurso(s) no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Oferecimento da denúncia às fls. 88/90.

Defesa Prévia às fls. 151/155.

Recebimento da denúncia às fls. 91/92.

Audiência de Instrução às fls. 210/211.

Memoriais do Ministério Público às fls. 205/209 .

Memoriais da defesa às fls. 234/246.

É o relatório.

Decido.

Imputa-se a SAMUEL FERREIRA BARBOSA, a prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, posto que, em síntese, no dia 14 de julho de 2021, às 09h, na Rua Sete de Setembro, nesta cidade e comarca, o réu trouxe drogas consigo, para fins de tráfico, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo apurado e relatado em denúncia, no dia dos fatos o réu trazia consigo uma sacola contendo 138 porções de maconha pesando 624,07g; 127 pinos de cocaína pesando 114,57g; e 13 pedras de crack pesando 15,43g. A polícia recebeu denúncia de

tráfico no local e da chegada de 'carga das drogas entre 08h30 e 09h e se dirigiu ao local, onde surpreendeu o denunciado e outros dois rapazes comercializando drogas.

Quando os agentes notaram a presença da polícia, tentaram se evadir. Os rapazes não identificados conseguiram escapulir. O denunciado foi abordado na posse da sacola. Nela, a polícia localizou e apreendeu as porções de droga, além de R\$ 20,00 em dinheiro (cf. auto de exibição e apreensão de fl. 13 e auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fl. 14).

A materialidade delitiva encontra-se acostada às fls. 09/12 pelo Boletim de Ocorrência, à fl. 14 pelo Auto de Constatação Preliminar, à fl. 13 pelo Auto de Exibição e Apreensão, e às fls. 123/125 pelo Laudo Pericial, bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Com relação à autoria, colhe-se do caderno processual o seguinte:

Em Juízo, a testemunha Leandro Almeida Carpinetti, Policial Militar, relatou, em síntese, que na data dos fatos participou de uma operação de combate ao tráfico de drogas na região do litoral norte. A equipe foi informada sobre o horário em que a droga seria encaminhada para comercialização no bairro Vale do Sol. Mediante uma incursão por trilha, a partir do Bairro Ipiranguinha, observaram três indivíduos, sendo que o réu Samuel segurava uma sacola. A viatura adentrou o bairro, os três indivíduos empreenderam fuga, conseguindo deter apenas Samuel na posse da sacola. Na sacola tinha maconha, cocaína e crack, em pequenas frações e prontas para o comércio. Tinha 138 porções de maconha, 127 porções de cocaína e 13 porções de crack, além de R\$ 20,00 em dinheiro. Por fim, afirmou que o réu teria confessado o tráfico, informalmente, durante a abordagem, sendo que o local é conhecido nos meios policiais como ponto de venda de entorpecentes.

Em Juízo, a testemunha Marcelo Esteves, Policial Militar, falou, em síntese, que receberam denúncia de que a droga chegaria ao bairro Vale do Sol às 08h30 da manhã. Se deslocaram ao local por uma trilha e ficaram observando, quando chegaram três indivíduos, sendo que o réu estava com uma sacola. Alertaram a viatura para adentrar no bairro. Após, os indivíduos correram, sendo abordado apenas o acusado na posse da sacola, com 138 porções de maconha, 127 porções de cocaína e 13 porções de crack, além de R\$ 20,00 em dinheiro. Indagado, o réu teria assumido informalmente a posse dos entorpecentes. Por fim, reiterou que o acusado Samuel era quem estava segurando a sacola nas mãos e que os moradores do bairro são coniventes com o tráfico e costumam aglomerar nas abordagens.

Em Juízo, a testemunha Mayara, vizinha do réu, afirmou, em síntese, que mora de frente ao local dos fatos, que teria visto o réu e outros rapazes correndo em direção ao mato. Teria ouvido um disparo. Disse que não viu o réu carregando nada e que o réu estava trabalhando com marcenaria em uma obra. Por fim, afirmou que sabe que o réu faz uso de entorpecentes, mas que nunca viu o réu vendendo drogas.

Em Juízo, a testemunha Claudete, em síntese, disse que é vizinha do réu. Afirmou que não presenciou a ação, apenas chegou no local, viu uma muvuca e o réu já estava detido. Por fim, afirmou que Samuel é usuário de drogas.

Em Juízo, Maria Auxiliadora Alves Silva, em síntese, disse que é vizinha do réu e que presenciou a prisão dele. Afirmou que ouviu dois tiros e correu na casa de sua filha, quando viu os policiais subindo e retornando com Samuel preso e um dos policiais trazendo uma sacolinha preta. Por fim, afirmou que réu faz bico de pedreiro eventualmente para o irmão e não viu o réu com nenhuma sacola.

Em Juízo, o(a) acusado(a) SAMUEL FERREIRA BARBOSA, por sua vez, falou que subiu o morro para comprar uma paranga de maconha um pouco antes de entrar no serviço em uma serralheria próximo à sua residência, quando foi abordado pelos policiais que vinham em sentido contrário. Que tinham alguns meninos vendendo droga no local. Que não tem inimizades com os policiais que o prenderam e não conhecia os policiais. Por fim, disse que os policiais já estavam com as drogas quando o encontraram e que é usuário de drogas desde os 15 (quinze) anos.

Após a colheita dos elementos de convicção a ação penal é PROCEDENTE.

O cenário é claro e retrata a forte presença do exercício, pelo(a)(s) acusado(a)(s), do tráfico ilícito de entorpecentes. A materialidade é robusta e a autoria foi confirmada em Juízo pelos policiais que efetivaram a prisão em flagrante.

Ademais, é pertinente ressaltar que o réu afirmou que não conhecia ou tinha inimizades com os policiais que participaram da prisão, afastando qualquer possibilidade de interesse obscuro em sua condenação, anotando-se que os policiais foram taxativos ao afirmar que o réu era quem estava na posse da sacola com os entorpecentes.

Como se não bastasse, embora o réu tenha negado a prática do delito, é pertinente ressaltar que a versão apresentada pelo acusado não encontra respaldo em confronto com os elementos colhidos nos autos, sendo inclusive tendo em vista que as testemunhas de defesa, além de externarem proximidade com o réu, não presenciaram a íntegra da ação.

Portanto, a negativa de autoria é incapaz de infirmar os depoimentos prestados em consonância com os demais instrumentos probatórios anexados aos autos, posto que os depoimentos policiais ganham força e credibilidade porque se alinha com o cotidiano do tráfico e as circunstâncias que norteiam tal espécie de prisão.

Nesse sentido:

Tráfico de drogas. 1. Conjunto probatório fornece certeza quanto à autoria e materialidade delitiva. Depoimentos dos policiais prestados com coerência, que devem receber crédito do julgador, somado à prova oral e pericial. 2. Reprimenda reduzida. 3. A atenuante da menoridade prepondera. 4. Fixação do regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, "a", do Código Penal. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena. (TJSP; Apelação Criminal 0039913-82.2013.8.26.0050; Relator (a): Kenarik Boujikian; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 29ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/07/2015; Data de Registro: 03/08/2015) (grifo nosso).

Destarte, em sintonia com os demais elementos angariados no decorrer da persecução penal, a condenação de SAMUEL FERREIRA BARBOSA é medida de rigor.

Atento aos critérios dos artigos 59 e 68 do Código Penal, em conjunto com o artigo 42, da Lei 11.343/2006, passo à dosimetria da pena.

Do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006:

Na primeira fase, em razão da quantidade, variedade e periculosidade dos entorpecentes apreendidos (crack e cocaína), de rigor a fixação da pena base acima do mínimo legal, no patamar de 1/6, ou seja, 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, com o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do delito.

Na segunda fase, não há agravante ou atenuante a ser considerada.

Por fim, diante dos elementos constantes dos autos, em que pese a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, verifica-se que o(a)(s) réu(ré)(s) é(são) primário(s), de bons antecedentes, não sendo evidenciado que se dedica(m) às atividades criminosas ou que integra(am) organização criminosa, fazendo jus à redução prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, no patamar de 1/2, tornando a pena definitiva em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do delito.

Fixa-se o regime inicial SEMIABERTO para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, § 2º, "b" e §3º, do Código Penal e artigo 42, da Lei 11.343/06.

Isto posto, considerando que mais nos autos consta JULGO PROCEDENTE o pedido inserto na denúncia para CONDENAR SAMUEL FERREIRA BARBOSA pela prática do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, a pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do delito, em regime inicial SEMIABERTO para início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Nos termos do artigo 44, III, do Código Penal, se mostra insuficiente a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito.

Determino a destruição da droga apreendida, caso ainda não tiver sido, nos moldes do art. 50, parágrafo 3º, da Lei de Drogas, bem como a perda de eventuais valores apreendidos em favor do FUNAD.

Expeça-se DE IMEDIATO a(s) guia(s) de recolhimento, ainda que provisória, a fim de garantir o direito a pleitear eventual benefício junto ao Juízo das Execuções

Criminais competente, mantendo-se o cárcere cautelar do(a)(s) sentenciado(a)(s), posto que permanecem hígidos e tonificados os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, diante do édito condenatório. Façam-se as devidas anotações e comunicações de estilo, inclusive para consignar o regime prisional ora fixado junto ao estabelecimento prisional competente. Se o caso, expeça-se a certidão nos termos do convênio OAB/DPESP, oportunamente. Após o trânsito em julgado, lancem o nome do acusado no rol dos culpados. P.R.I.C.

Ubatuba, 19 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA